

1501420-59.2022.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/09/2022

... para caracterizar o delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Portanto, o conjunto probatório é robusto e harmônico, sendo suficiente para embasar a condenação do acusado, pois revelou que este, efetivamente, praticou o crime de tráfico ilícito de drogas" (TJ-SP; APL 0000537-86.2016.8.26.0599; Ac. 10953085; Piracicaba; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Freitas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

2ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501420-59.2022.8.26.0530 - controle nº 2022/000655

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2159837/2022 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WALLACE RENAN GONÇALVES FRANK

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Vistos.

WALLACE RENAN GONÇALVES FRANK foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia, horário e local descritos na denúncia, depois de adquirir/receber de maneira escusa, guardava, mantinha em depósito e trazia consigo, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico:

- 170,830g (cento e setenta gramas e oitocentos e trinta miligramas) da substância "Cannabis sativa, L", fragmentos vegetais, vulgarmente conhecido por "maconha", acondicionados em 05 invólucros de plástico;
- 11,680g (onze gramas e seiscentos e oitenta miligramas) da substância "Cannabis sativa, L", fragmentos vegetais, vulgarmente conhecido por "maconha", acondicionados em 03 invólucros de plástico;
- 16,264g (dezesesseis gramas e duzentos e sessenta e quatro miligramas) de substância METIL BENZOIL ECGONINA, vulgarmente conhecida como "cocaína", acondicionados em 10 microtubos plásticos, tipo ependorffs de cor preta, 43 de cor vermelha e 19 de cor cinza;

- 362,130g (trezentos e sessenta e dois gramas e cento e trinta miligramas) de substância METIL BENZOIL ECGONINA, vulgarmente conhecida como "cocaína", acondicionados em 1 invólucro(s) de plástico incolor, vedado por nó;
- 20,925g (vinte gramas e novecentos e vinte e cinco miligramas) de substância METIL BENZOIL ECGONINA, (substância sólida cor parda), cocaína processada em forma de CRACK, acondicionados em 155 invólucros de plástico incolor, vedado por nós sequenciais;
- 16,940g (dezesesseis gramas, novecentos e quarenta miligramas) de substância METIL BENZOIL ECGONINA, (substância sólida cor parda), cocaína processada em forma de CRACK, acondicionados em 01 invólucro de plástico incolor, vedado por nó;
- 192,300g (cento e noventa e dois gramas e trezentos miligramas) de substância METIL BENZOIL ECGONINA, (substância sólida cor parda), cocaína processada em forma de CRACK, acondicionados em 01 invólucro de plástico incolor, vedado por nó;
- 1.994,150g (um mil novecentos e noventa e quatro gramas e cento e cinquenta miligramas) de substância METIL BENZOIL ECGONINA, (substância sólida cor parda), cocaína processada em forma de CRACK, acondicionados em 02 invólucros de plástico incolor envoltos por fita adesiva;

Além da droga relacionada, também encontraram:

- vários saquinhos plásticos, pequenos, vazios;
- uma balança, digital, pequena, sem marca aparente;
- e a quantia de R\$ 1.674,00 em espécie.

Narra a denúncia que, durante realização de operação realizada na Comunidade do Brejo, local conhecido como ponto de comércio de drogas, policiais militares, na Rua São Carlos, perceberam que o acusado, ao ver a presença das viaturas, tentou empreender fuga, para tanto passou a pular em vários barracos, mas acabou caindo. Ato contínuo foi-lhe dada ordem para parar, mas ele se levantou e continuou a correr. Após breve perseguição, restou abordado pelos policiais quando já próximo ao córrego existente em meio à comunidade.

Wallace foi abordado e, em revista pessoal, foi localizada, em seu poder, uma mochila contendo um telefone celular, dinheiro, balança, embalagens e as drogas. Questionado, informalmente, confessou que é responsável pela recolha de dinheiro e abastecimento das "biqueiras" do local.

Diante dos fatos, Wallace recebeu voz de prisão em flagrante delito e foi encaminhado ao distrito policial para a lavratura do respectivo auto. Em repartição policial, negou a propriedade das drogas e disse que estava tão somente com seu celular e com R\$50,00.

Apresentado na audiência de custódia em 13 de junho de 2022, o acusado teve a prisão em flagrante convertida em preventiva (págs. 77/78).

Pessoalmente notificado (pág. 117), o acusado apresentou defesa preliminar (págs. 121/128) e a denúncia (págs. 108/111), instruída pelo inquérito policial, foi recebida em 04 de agosto de 2022 (págs. 135/136), promovida, em seguida, sua citação (pág. 151).

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, a prova oral foi colhida e interrogado o acusado. Debates realizados, o Ministério Público posicionou-se pela condenação nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição por falta de provas, sustentando a contrariedade das provas, ou, alternativamente, na dosimetria, requereu a fixação da pena no mínimo legal, e imposição de regime prisional diverso do fechado.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido é procedente.

A materialidade foi comprovada, porquanto se evidenciou no exame de constatação provisória de págs. 20/26 e no exame químico-toxicológico acostados a págs. 93/96 a presença da substância entorpecente que causa dependência física e psíquica METIL BENZOIL ECGONINA (COCAÍNA) alcaloide extraído do vegetal "Erythoxylum coca", na quantidade de 2.224,315g (dois mil e duzentos e vinte e quatro gramas e trezentos e quinze miligramas) de cocaína processada na forma de crack, acondicionada em: 155 invólucros plásticos incolores, vedados por nós sequenciais; 1 invólucro plástico incolor, vedado por nó; 1 invólucro plástico incolor, vedado por nó; e dois

invólucros plásticos incolores, envoltos por fita adesiva, e na forma de pó 378,394g (trezentos e setenta e oito gramas e trezentos e noventa e quatro miligramas), acondicionada em: 10 microtubos plásticos, tipo ependorffs de cor preta, 43 de cor vermelha e 19 de cor cinza; e em 1 invólucro de plástico incolor, vedado por nó; bem como da substância entorpecente que causa dependência física e psíquica TETRAHIDROCANABINOL (THC), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa, L (maconha), na quantidade de 182,510g (cento e oitenta e dois gramas e quinhentos e dez miligramas) acondicionada em 8 invólucros de plástico, além de petrechos e R\$ 1.674,00 em dinheiro, conforme auto de exibição/apreensão de págs. 16/17 e laudo pericial de págs. 185/187.

O conjunto probatório produzido nos autos conduz à conclusão de que o acusado incidiu na prática delituosa narrada na denúncia.

Milton Custodio de Oliveira e Fabio Carlo Cicillini Martins, policiais militares, participavam de operação visando a coibir o tráfico de drogas na "Favela do Brejo" e em cada saída dessa favela havia uma viatura. A equipe dos policiais estava na Rua São Carlos quando Wallace foi visto pulando os barracos de madeira, caiu ao solo e continuou correndo; a equipe fez breve acompanhamento a pé e o abordou próximo a um córrego; com Wallace estava um aparelho celular e, dentro da mochila que estava na posse de Wallace, foram localizados diversos entorpecentes, dinheiro e petrechos. Milton não perdeu Wallace de vista durante o acompanhamento a pé. As lesões de Wallace foram devidos à queda.

Ariane Cristina Duarte é companheira de Wallace há cerca de oito meses; no dia dos fatos estava com Wallace num churrasco num bar na frente da favela, quando os policiais fecharam a favela inteira; Wallace estava jogando sinuca com um amigo. Viu que os policiais entraram no bar, conversaram e tiraram todos os rapazes que estavam jogando sinuca e depois disso já levaram o acusado para o beco, na favela; Ariane foi questionar, mas o policial começou a xingar e a ordenou que ficasse afastada. Depois disso só viu Wallace na delegacia, para onde Ariane foi sozinha; na delegacia de polícia não tentou se informar sobre o que houve ou então informar o que sabia; também ninguém que estava no bar se mobilizou para acompanhar Wallace na delegacia, em razão de medo. Disse que Wallace não tinha o dinheiro que foi apreendido, já que ele possuía uma pequena quantia e que era de Ariane; a mochila também não era de Wallace, esta surgiu após ele ser arrastado para o beco. Viu as lesões de Wallace na delegacia, mas não viu se ele caiu; Wallace disse que os policiais o agrediram.

Interrogado, Wallace Renan Gonçalves Frank estava no churrasco, de frente ao bar, para onde foram jogar sinuca. A polícia desceu na favela, "enquadrando" todos e foi perguntando quem tinha passagem, ao que Wallace respondeu já ter sido processado por tráfico e estava há pouco tempo na rua, por isso os policiais o levaram para a favela - enquanto sua esposa foi questionar, mas foi xingada pelo policial e disse para ela esperar - e começaram a agredi-lo, questionando se era ele quem estava vendendo droga, mas Wallace respondeu aos policiais não mais vender drogas, mesmo assim os policiais o levaram preso. Quanto à mochila, disse que em uma das viaturas havia três mochilas e os policiais pegaram uma delas para ser levada na viatura em que Wallace estava. Quando foi abordado, possuía a quantia de R\$ 50,00 e um telefone. As outras pessoas que estavam no bar no dia dos fatos não aceitaram prestar depoimento como testemunha.

Não obstante Wallace tenha negado vínculo às drogas nas duas oportunidades em que foi ouvido, tanto por ocasião do interrogatório prestado na fase policial perante o delegado de polícia, como aqui em juízo, e que em parte a versão apresentada por Wallace tenha sido circundada pela declarante Ariane, sua companheira, os relatos feitos por Wallace e Ariane não são suficientes para infirmar os depoimentos dos agentes policiais, pessoas compromissadas a dizer a verdade aqui em juízo e que não conheciam o acusado anteriormente aos fatos e não teriam razão para mentir ou imputar falsamente ao acusado a responsabilidade pela mochila que continha a ampla quantidade de drogas que foi apresentada na delegacia de polícia e que se encontra apreendida e mencionada nos laudos acima.

Os depoimentos prestados pelos policiais revelaram-se precisos, insuspeitos, forneceram relatos complementares e merecem crédito, com citações oportunas das

ementas que seguem:

"Inquestionável a validade do depoimento prestado pelos policiais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes públicos, tais como policiais, não são suspeitos apenas pela função que ocupam, podendo ser testemunhas em processo criminal. Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força probante." (TJ-SP; APL 0000044-47.2016.8.26.0070; Ac. 10925727; Batatais; Oitava Câmara de Direito Criminal; Rel^a Des^a Ely Amioka; Julg. 26/10/2017; DJESP 07/11/2017; Pág. 3120); "Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, adotado por esta Colenda Câmara, os depoimentos de policiais apresentam significativo valor probatório desde que inexistam indícios ou elementos outros de prova que lhes retire, de maneira convincente, a credibilidade dos seus testemunhos. No caso, a mera negativa do réu não infirma os demais elementos de convicção." (TJ-SP; APL 0000750-41.2016.8.26.0616; Ac. 10942557; Mogi das Cruzes; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo; Julg. 31/10/2017; DJESP 10/11/2017; Pág. 2743);

Todo o contexto que existe nos autos é no sentido de que os policiais ofereceram as mesmas versões nas oportunidades que foram ouvidos; meras imprecisões, como por exemplo a aventada de que o policial Milton não se recordaria da quantidade da droga, isso por si só não basta para afastar a validade do conjunto dos fatos trazidos pelos depoimentos de ambos os agentes de polícia, os quais mencionaram que Wallace foi visto em desabalada carreira e por isso fizeram o seu acompanhamento e que, após a queda de Wallace – quando caiu de um dos barracos por onde tentava a fuga –, ficou desorientado e acabou sendo detido pelos policiais. Quando verificado o conteúdo da mochila que Wallace trazia consigo, constatou-se que no interior existia a vultosa quantia de R\$ 1.674,00 e a expressiva quantidade de drogas que se veem apreendidas nesses autos.

Todo o conjunto, portanto, revela que Wallace era o responsável por aquela droga e a defesa não desconstruiu os relatos dos policiais, ainda que não se desconheça o argumento do temor das pessoas que vivem em comunidades, saltou aos olhos não ter o conhecido Helder e sua sogra Salete terem se solidarizado a Ariane e com ela ido até a delegacia de polícia para que trouxessem os relatos daquilo que teriam visto ao delegado de polícia, que naquela ocasião já os teria ouvido e feito constar suas versões.

E mais: na fase judicial, houve o contato feito com a Defensoria Pública para que Ariane fosse ouvida, mas nada foi mencionado em relação a outras pessoas e que certamente poderiam ter sido indicadas para, sob compromisso, virem trazer os fatos por elas eventualmente presenciados.

Por mais que não se desconheça o eventual temor nas comunidades, não se pode crer que involuntariamente, sem nenhuma razão, a polícia passaria a perseguir as pessoas que apenas trouxessem a verdade aos autos; ao contrário, a presunção é no sentido de que os agentes do estado relatam somente o ocorrido em suas ações.

Destarte, a expressiva quantidade (2.224,315g de crack, 378,394g de cocaína em pó e 182,510g de maconha), assim como os demais petrechos e vultosa quantia em dinheiro apreendidos confirmam que a destinação seria para terceiras pessoas.

Acrescente-se, para a consumação do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, não se exige a flagrância no exato momento da entrega a terceiras pessoas, mas a simples posse evidenciada por este propósito. Os precedentes que seguem não dissonam desta decisão:

"Comprovadas no caso, à saciedade, as relevantes circunstâncias indicativas do tráfico, ou seja, os elementos da prova testemunhal, a quantidade de entorpecentes aliada à forma profissional como estes estavam acondicionados, sendo encontradas 54 porções de crack, além de quantia em dinheiro e aparelho de telefone celular. A quantidade de drogas apreendidas, bem como a forma que estavam embaladas, prontas

para serem entregues a terceiros, e, também, o sugestivo contexto fático que ocorreu a apreensão dos entorpecentes, são suficientes para caracterizar o delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Portanto, o conjunto probatório é robusto e harmônico, sendo suficiente para embasar a condenação do acusado, pois revelou que este, efetivamente, praticou o crime de tráfico ilícito de drogas" (TJ-SP; APL 0000537-86.2016.8.26.0599; Ac. 10953085; Piracicaba; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Freitas Filho; Julg. 01/11/2017; DJESP 14/11/2017; Pág. 2792); "No mais, a quantidade, variedade e a forma de embalagem das drogas denotam a finalidade de traficância, ressaltadas pelas circunstâncias da prisão e pelas declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante. Restou claro, desta forma, que a droga seria para entrega a terceiros, configurando o ilícito capitulado no art.33, caput, da Lei nº 11.343/2006. De se lembrar, ademais, que o delito de tráfico também é punido pela conduta de "trazer consigo" e "guardar", não havendo necessidade da demonstração de que os agentes estivessem a realizar a venda." (TJ-SP; APL 0006504-34.2015.8.26.0022; Ac. 10944609; Amparo; Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Camilo Léllis; Julg. 31/10/2017; DJESP 09/11/2017; Pág. 2844); Destarte, os elementos reunidos em todo o percurso da instrução probatória confirmam que a destinação dos entorpecentes seria para terceiras pessoas, pois em condições próprias a tanto de armazenamento, de embalagem, fracionamento, tudo em ambiente, segundo asseverado pelos policiais, guarnecido por outras ferramentas típicas ao exercício do tráfico, como a balança de precisão e a peneira. Desta forma, caracterizado o crime de tráfico de drogas, passo à dosagem da pena: I. Dentre as circunstâncias judiciais, desfavoráveis as consequências do crime, ante a expressiva quantidade de droga, detidamente listada no auto de exibição/apreensão (págs. 16/17), no laudo de constatação provisória (págs. 20/26) e no exame químico-toxicológico (págs. 93/96), com o encontro de quase três quilos de droga, circunstância indicativa das consequências nefastas em potencialmente atingir maior número de pessoas quando da distribuição da droga. Nesse sentido: "1. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado. 2. Hipótese em que a pena-base foi exasperada em 2 anos de reclusão com fundamento na natureza, na variedade e na quantidade dos entorpecentes apreendidos - 1 porção de crack (988,41g) e 4 porções de cocaína (1.543,03g) -, o que não se mostra desproporcional, tendo em vista as penas mínima e máxima do delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos), e a preponderância de tais circunstâncias conforme estabelece o art. 42 da Lei de Drogas. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC 553.106/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 19/05/2020), justificando o aumento de um ano de reclusão e cem dias-multa. Outrossim, desfavorável o mau antecedente (autos nº 0043771-82.2011.8.26.0506, 2ª Vara Criminal de Ribeirão Preto, págs. 61/62), a majorar a pena em quatro meses de reclusão e quarenta dias-multa; Relembra a variação da pena de cinco a quinze anos, cumpre fixar a pena-base em seis anos e quatro meses de reclusão e pagamento de seiscentos e quarenta dias-multa, em seu valor mínimo unitário; II. Dentre as circunstâncias legais, presente a dupla reincidência (autos nº 0002727-98.2017.8.26.0530, 5ª Vara Criminal de Ribeirão Preto/SP, págs. 60/61; e autos nº 0018867-22.2016.8.26.0506, 3ª Vara Criminal de Ribeirão Preto, pág. 61), a importar o aumento de um ano de reclusão e cem dias-multa para cada reincidência, representando em conjunto dois anos de reclusão e duzentos dias-multa, perfazendo o subtotal da pena de oito anos e quatro meses de reclusão e pagamento de oitocentos e quarenta dias-multa; III. Não há causas especiais de aumento, tampouco de diminuição, ressaltando-se a inviabilidade de reconhecimento do disposto no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº. 11.343/06, porque portador de mau antecedente em tráfico de drogas e reincidente, conforme anotado nos itens "I" e "II" acima. Torno definitivo o quantum de oito anos e quatro meses de reclusão e pagamento de oitocentos e

quarenta dias-multa, em seu valor mínimo unitário;

IV. Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando o quantum da pena, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e as reincidências, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, bem como a hediondez preservada ao caput da capitulação sob a qual incurso o acusado, será o da modalidade fechado, único capaz de atender aos critérios da prevenção e repressão do crime em julgamento.

Posto isso, julgo procedente o pedido e, em consequência condeno WALLACE RENAN GONÇALVES FRANK, qualificado nos autos, à pena de oito anos e quatro meses de reclusão (regime fechado) e ao pagamento de oitocentos e quarenta dias-multa, cada unidade equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Com fundamento no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, o acusado arcará com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas.

Em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência, bem como da manutenção de motivos que deram ensejo à prisão cautelar (págs. 77/78), sobretudo agora por estar emoldurada a condenação ao caput, do artigo 33, da Lei 11.343/06, ou seja, revestida de natureza hedionda, aqui renovada a contemporaneidade da segregação também para assegurar a aplicação da lei penal, porquanto com o elevado montante da pena e regime prisional imposto a perspectiva de evasão do distrito da culpa se potencializa; portanto, não poderá apelar em liberdade, anotando-se inexistir óbice a essa condicionante (verbete nº 9, súmula do Superior Tribunal de Justiça).

Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra recolhido. Na hipótese de interposição de recursos, extraia-se guia de execução provisória.

Comunique-se à autoridade policial a autorização para, a depender do estado de conservação, e porque inservíveis e inexpressivos economicamente, providenciar, se o caso, a destruição dos petrechos listados no auto de exibição/apreensão de págs. 16/17.

Presume-se que a origem do numerário e do aparelho celular encontrado em poder do acusado era proveniente do comércio ilícito por ele desenvolvido, especialmente porque não tratou de produzir prova para demonstrar o desenvolvimento de trabalho regular. Diante disso, decreto o perdimento da quantia de R\$1.674,00 (págs. 97/98) e do objeto apreendidos na revista pessoal, em favor da União.

Transitada em julgado, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal).

Publicada em audiência.

Ribeirão Preto, 21 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA